

הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז מרכז

ועדת המשנה להתנגדויות

פרוטוקול לשיבת ועדת התנגדויות 2003026 אשר התקיימה ביום 10.08.2003

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
נטע פיינשטיין, משרד החקלאות - חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון - מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן - יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אדרי' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
חמי שטורמן, משרד איכות הסביבה
עדית בר יוסף, ראש צוות דרום לשכת התכנון
אורית פיילר, צוות דרום לשכת התכנון
דוד פיק, ממונה תכנון ופרוגרמות
רן שמל, יועץ תנועה ללשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: מקומית מחוזית

תכנית מח/ 150 – מתחם "חנה וסע" שפירים

מטרות התכנית:

- א. שינויי יעוד שטח חקלאי ודרך למתחם "חנה וסע" הכולל:
 1. כבישים, רמפות, אזורי חניה לאוטובוסים, חנית חנה וסע, חנייה לרכב תפעול וחירום ואזור למיקום מבנים לתפעול המתחם.
 2. אזור לתחנת רכבת, ולמתקנים תפעוליים לנתיב המהיר.
- ב. לייעד שטחים למבנים ולמתקנים תפעוליים לנתיב המהיר.
- ג. להטמיע בתוכנית גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, קירות אקוסטיים, סוללות עפר וכן שטח לביצוע של עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש ושטחי החנייה.
- ד. הסדרת הסתעפויות ומחלפים.
- ה. הרחבת רצועת מסילת הברזל.
- ו. ליעד שטחים בתחום התכנית ולקבוע הוראות, לטיפול נופי, שיקום סביבתי והפחתת מפגעי רעש.
- ז. לקבוע הוראות בדבר, בינוי, שטחי בנייה, דרכי גישה וחנייה, זאת על מנת להפעיל "נתיב תנועה מהיר" בדרך מס' 1, בקטע ממחלף "שפירים עד להתקרבות למחלף קיבוץ גלויות בת"א, שישמש את התחבורה הציבורית ואת שאר כלי הרכב כ"נתיב אגרה".

השתתפו:

עו"ד ישראל עטר, ב"כ מתנגדים
אלי בן ארי, עמותת "אדם טבע ודין", מתנגדת לתכנית
רונית דור, החברה להגנת הטבע, מתנגדת לתכנית
איציק טיבריו, מהנדס ועדה מקומית לודים
בת שבע שרמן, בלה שרמן, משרד איזנברג שרמן, עורכות התכנית
ניצן יוצר, חברת כביש חוצה ישראל
עו"ד רמי סופר, ב"כ חברת כביש חוצה ישראל
עו"ד אורנה ברסקי, חברת כביש חוצה ישראל
מיכה קוטלר, יועץ לחברת כביש חוצה ישראל
רטוביץ סילבן, מתכנן תנועה
שלמה גלבר, מתכנן הכביש, חברת חלו"א
ניב מלמוד, חברת כביש חוצה ישראל

הוחלט:

הועדה מחליטה לדחות את ההכרעה לבדיקת טענות הצדדים.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
אפרת לוי, צוות דרום לשכת התכנון
מאיר גרון, שמאי יועץ לוועדה המחוזית

מרחב תכנון מקומי : זמורה

תכנית זמ/ 250 / 2 – מזכרת בתיה

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 10.8.03)

- א. בתאריך 9.2.03 החליטה הועדה לשקול לקבל חלקית את ההתנגדות בנושא מגרשים נכנסים 53 ו-79 ולערוך תיקונים בתכנית, הכל כמפורט בהחלטה.
מטרת החלטה זו הייתה לבחון את האפשרות להתיר המשך שימוש חורג לפרק זמן קצוב של הנגריה במגרש נכנס 53 ולמפעל הקיים במגרש נכנס 79.
בעקבות החלטה זו נערכה בדיקה סביבתית ע"י איגוד ערים לאיכות סביבה דרום יהודה אשר הומצאה לראש מ.מ מזכרת בתיה בתאריך 1.5.03, העתק חו"ד מצ"ב.
מחו"ד זו עולה לכאורה כי הנגריה הקיימת במקום יוצרת מטרדים בתחום איכות אויר, ריחות, שפכים ורעש, ואינה יכולה להתקיים בסמיכות ובצמידות לשכונת מגורים.
בתגובה לכך טוענת המועצה המקומית מזכרת בתיה שלא ניתן לאפשר את המשך פעילותה של הנגריה מבלי לאסור על בניה למגורים ברדיוס גדול מהנגריה ובכך לפגוע מהותית בתכנית. מצורף בזה התייחסותו של שמאי התכנית לאפשרות הזו.
מנגד, חו"ד הסביבתית קבעה ביחס למפעל הקיים במגרש חדש 79 כי מדובר במפעל קטן אשר אין לו השלכות על איכות האויר, אין לו שפכים תעשייתיים ואין הוא מייצר בעיות רעש. מכאן שהוא יוכל להמשיך ולהתקיים כשימוש חורג מבלי להטיל מגבלות גדולות מדי על סביבתו.
- ב. לאחר שקילת ההתנגדויות בענין, חו"ד הסביבתית של איגוד ערים דרום יהודה, תגובת השמאי עורך התכנית, שוקלת הועדה לתקן את התכנית באופן הבא:
1. במגרש חדש 79 יותר המשך הפעלת המפעל הקיים לפרק זמן של 10 שנים. במגרשים חדשים 109-111, 122 ו-121 לא תותר הבניה למגורים עד להפסקת השימוש במפעל.
התמורה למגרש נכנס 79 תינתן במגרשים 109-111, 122 ו-121 וכן מגרשים 178, 125, 310.
בנוסף, יש לתת מקדם הפחתה בשווי מגרשים 98-103 הסמוכים בעקבות מתן שימוש חורג למפעל במגרש 79.
 2. ביחס להתנגדות בעלי הזכויות מגרש חדש 53 (נגריה) שוקלת הועדה לדחות את ההתנגדות ולאמץ את השמאות כפי שנקבעה במסמכי התכנית המופקדים.
 3. ביחס לבקשת בעלי זכויות בתחום התכנית שהינם בבעלות משותפת, לחלק את המגרשים החדשים בין הבעלים השונים – הועדה תהיה מוכנה לשקול הצעות קונקרטיות שתוגשנה בהסכמת הבעלים במשותף כאמור.
 - ג. הועדה המקומית תתקן את מסמכי התכנית (במידת הצורך גם את טבלאות האיזון) בהתאם לאמור לעיל בתאום עם לשכת התכנון. בעקבות כך תישלח הודעה לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה לכל בעלי הזכויות בתחום התכנית בדבר החלטה זו והמסמכים המתוקנים שניתן יהיה לעיין בהם בועדה המקומית והמחוזית ולהגיב עליהם תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
הועדה המקומית תוכל להגיב לתגובות הללו תוך 30 ימים נוספים עם העתק למתנגדים.
 - ד. בתום המועדים תשוב הועדה ותכריע בהתנגדויות, בתגובות ובתכנית.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
רן שמל, יועץ תנועה ללשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי : רחובות

תכנית רח/ ש / 716 – פרויקט נווה

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 10.8.03)

לועדה הוגשה בקשה לפי סעיף 97 (ב) לחוק התכנון והבניה לאשר היתר לפי תכנית תקפה רח/ 106 / 3 א' ושלא בהתאם לתכנית מופקדת רח/ 2000.
תכנית רח/ 106 / 3 א' מאושרת ומטרתה "המרת שטח מאזור מגורים בתוך מכון ויצמן לאזור לבנין ציבורי לצורך ביי"ס" (שכבר ניבנה) והוקצו בה שטח לשב"צ, דרכים ומגורים.
כמו כן קבעה התכנית כי באזור מגורים, המסומן צהוב בתכנית, אחוזי הבניה, הקומות וקוי הבניה יהיו לפי תכנית בינוי שתאושר ע"י הועדה המחוזית.
תכנית רח/ 2000, שהינה תכנית מתאר כללית לעיר, קבעה את יעוד השטח כולו למוסדות ציבור. תכנית זו לא קיבלה תוקף ומאז הפקדתה אושרו ברחובות תכניות רבות המשנות אותה ואף נשמעה דרישה לבטל את הפקדתה.
עיריית רחובות המציאה לועדה המחוזית תכנית בינוי לאישורה. וועדת המשנה א' של הועדה המחוזית החליטה ביום 27.2.01 לאשרה בכפוף לתיקונים שנדרשו.
בבדיקת ההתנגדויות הרבות שהומצאו לועדה המחוזית הוברר כי לא פורסמה הודעה לפי סעיף 97 (ב) לחוק התכנון והבניה. על כן הורתה הועדה המחוזית על ביצוע הפרסום. בעקבות הפרסום התקבלו עשרות רבות של התנגדויות, שרובן היו זהות.
דיון בהתנגדויות נערך ביום 18.12.02 ואילו הוזמנו לפי סעיף 106 ג' לחוק התכנון והבניה חלק מהמתנגדים אשר התנגדותם ייצגה את אותו ענין ומקום.

עיקרי ההתנגדויות הן בתמצית כלהלן :

1. סתירה מהוראות התכניות – לטענת המתנגדים תכנית רח/ 106 / 3 א' נועדה לטענתם לאפשר הקמת ביי"ס בלבד ואילו שטח המגורים נועד לשמש למגורים למכון ויצמן. התכנית לא גרעה מהוראות תכנית רח/ 106 / 1 בכל הנוגע למגורים. צריך היה להגיש תכנית מפורטת כחוק למגורים. כמו כן טענו המתנגדים כי אין להסדיר בתכנית בינוי נושא החייב להיות מוסדר בתכנית מתאר או מפורטת (בג"צ 5631 / 92 יפו יפת ימים נגד שר הפנים ועוד).
 2. הקמתם של מגדלים בגובה 17-18 קומות תגרום לצפיפות רבה באזור מצומצם ולפגיעה במרקם העירוני בסביבה, שרובו בניה נמוכה יותר.
 3. ייגרם עומס תחבורתי בכל הסביבה הסובלת כבר כיום מקשיי חניה ותנועה. קיימות בעיות בטיחות חמורות בהצמדת הכניסה למתחם המגורים בכניסה לביה"ס וחשש מפגיעה בתלמידים ובהורים.
 4. התכנית תעמיס על שירותי הציבור – היעדר שטחים למבני ציבור ולשב"צ בתוכה והישענות על הסביבה שקיים בה חסר במוסדות ציבור ובייחוד העמסה על ביה"ס הקיים.
 5. תשתיות מיושנות ובעייתיות בסביבה והעמסה עליהם תגרום לקריסתן.
- במהלך הזמן שחלף מאז שמיעת ההתנגדויות בדקה לשכת התכנון את טענות הצדדים, בעיקר על ידי יועצה לענייני התנועה, בנושאי התנועה, החניה וסמיכות הכניסה לביה"ס והכניסה לחניה המוצעת.

החלטה:

1. הליך אישור תכנית הבינוי כפי שנתאשרה על ידי ועדת משנה א' בדין יסודו. תכנית רח/ 106 / 3 א' קבעה שטח למגורים ללא כל הגבלה וללא כל איזכור לתכנית רח/ 106 / 3 שקדמה לה ואין היא כוללת הוראה לפיה הוראות התכנית הקודמת יחולו, ככל שלא שונו, ומכאן שהבניה תאושר עפ"י תכנית בינוי באישור הועדה המחוזית.

2. הועדה מקבלת בחלקה את ההתנגדות בנושא הצפיפות – יש לבחון את הצפיפות המבוקשת לאור המדיניות התכנונית הנקוטה בעיר רחובות באזור מגורים ג' (מסומן צהוב בתכניות), אשר אושרה בתנאים שנקבעו לפי סעיף 77 ו-78 ומנחה מאז את התכנון המפורט. מדיניות זו קבעה צפיפות מגורים של 16 יח"ד לדונם נטו. שטח המגרש נטו למגורים בתכנית רח/ 106 / 3 א' הינו 12,144 מ"ר. אשר על כן ניתן לבנות בו 194 יח"ד שמתוכם כבר בנויות בפועל בבית מרקס הסמוך 31 יח"ד. לפיכך, מספר הדירות ביתרת השטח, שבו עסקינן, יהיה 163 יח"ד ולא 182 יח"ד כמבוקש.

3. גובה הבניה המוצע כתוצאה מהפחתת מספר יח"ד יופחת בשלוש קומות בכל בנין ויגיע ל- 15 קומות, גובה שהינו סביר במגרש שמצידו הדרומי קיים ב"ס, מצידו הצפוני מכון ויצמן, ממזרחו בית מגורים בן 8 קומות ומצידו המערבי, מעבר לרח' הרצוג שרוחבו 25 מ' בתים משותפים במגוון קומות.

4. מנתונים שהומצאו ללשכת התכנון ע"י עיריית רחובות עולה כי באזור קיים היצע מספיק של מוסדות ציבור שיכולים לתת מענה לצורכי תושבי הבתים המוצעים מבלי לפגוע בשרותים לתושבי הסביבה. כמו כן נבדק ונמצא ע"י לשכת התכנון כי בסביבה הקרובה והצמודה קיים היצע מספיק של שצ"פ. יצוין כי מכוח תכנית הר/ 106 / 3 א' הוקצה לציבור שטח לבי"ס וכן הורחבו דרכים והופקעו לציבור כ- 48% משטח התכנית.

5. בבדיקת הטענות התחבורתיות ע"י יועץ התנועה של לשכת התכנון, מר רן שמל, נמצא כי : הרחובות הגובלים בשטח התכנית, רח' הנשיא הראשון ורח' הרצוג, מסווגים בתכנית כרחובות עורקיים במערכת הדרכים העירונית. לבית הספר הגובל בתכנית מדרום, יש חזית צרה לרח' הרב הרצוג ובה נמצא מפרץ לתחנת אוטובוס וזו החזית היחידה של ב"ס לרחוב כלשהו. מול חזית המגרש נשוא הבקשה שבנדון, ברח' הרצוג, קיים מפרץ חניה היחיד הסמוך לבי"ס היכול לשמש כמפרץ להורדה והעלאת תלמידים וכי הסדרת הכניסה למתחם הבקשה שבנדון, עפ"י המתוכנן בנספח הבינוי, תקטין את המפרץ הנ"ל ותקטע את הרצף הקיים בין מפרץ החניה לבין שער ב"ס.

בעקבות בדיקות נוספות שנערכו, הומצא על ידי המבקשים נספח תנועה מעודכן לתאריך 1.6.03 על רקע תכנית מדידה לסביבת הפרויקט.

לאחר שעיינה הועדה במסמך זה, מאמצת הועדה את חוות דעתו של מר רן שמל מיום 19.6.03 לפיה לאחר בדיקת נספח התחבורה המעודכן ועל רקע הנחיות משרד התחבורה לתכנון תחנות היסעים בבתי ספר (משרד התחבורה, דצמבר 2002, פרק 6.4 מצ"ב) אין לאפשר נגישות למתחם התכנית מרח' הרב הרצוג עקב פגיעה במפרץ הורדת תלמידים הסמוך לבית הספר.

6. בעקבות כל האמור לעיל, מתקבלות חלקית ההתנגדויות לבקשה.

הועדה תשוב ותדון בבקשה מתוקנת לפיה מספר יחידות הדיור יהיה 163, גובה הבניינים לא יעלה על 15 קומות, והכניסה למתחם תהיה מכיוון רח' הנשיא הראשון בלבד. הבקשה המתוקנת תציג גם את הפתרון להחדרת מי נגר עילי או טיפול בהם ואת השטח המגוון של המגרש לרווחת הדיירים.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
רן שמל, יועץ תנועה ללשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: מרכז

תכנית ממ/מק/ 3096 / 2 – גבעת שמואל

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 10.8.03)

בהתאם להחלטות הועדה מיום 8.12.02 ומיום 9.3.03 הומצאו ע"י היזמים חוות הדעת הסביבתיות שערכו בנושאי בדיקת פוטנציאל ההצללה להסתרת אור שמש ישירה והבחינה האקלימית לועדה המקומית מרכז, למועצה המקומית גבעת שמואל ולמתנגדים, וניתנה להם שהות להגיב.

בתגובה הומצאה חוות דעת סביבתית בנושא בחינה השוואתית בנושא הצללות, מתחם "עמיתק – 2" שהוכנה ע"י אייל קליידר תכנון סביבתי בחודש מרץ 2003 עבור המועצה המקומית גבעת שמואל. לא הומצאה כל תגובה מטעם הועדה המקומית "מרכז" ומטעם המתנגדים.

חוות הדעת שנערכה ע"י מר אייל קליידר בחודש מרץ 2003 הינה חוות דעת חדשה ולא תגובה מסודרת על ממצאי דו"ח חברת טופ יועצים והנדסה בע"מ מיום 6.5.02. המסקנות שאליהן הגיע מר קליידר בחוות הדעת ממרץ 2003 אינן זהות למסקנות הדו"ח שהוגש על ידיו בנובמבר 2001 כאשר עפ"י מסקנותיו בדו"ח האחרון הצטמצמה בעית ההצללה הנטענת לכדי 4 בנינים (קולטים 4-7 בדו"ח) בלבד בעוד שבדו"ח המקורי נטען לפגיעה ביחס ל- 14 קולטים שנבדקו.

בפני הועדה עומדות עדיין 2 חוות דעת של "טופ מהנדסים בע"מ" מיום 6.5.02 וזו של דני בר עוז מחודש פברואר 2001 שהוגשה ע"י הועדה המקומית, הטוענת כי השפעת ההצללה של המבנה רלוונטית לבנינים המצויים ממזרח ומצפון מזרח לפרויקט בשעות ובמידה סבירים שלא יגרמו לחריגה בנוף העירוני, וזאת מבלי שנלקח בחשבון כי בין המבנים הקיימים קיימת הצללה הדדית.

לפיכך, הועדה לא שוכנעה כי בדו"ח החדש שהומצא לה יש משום לשנות את קביעותיה באשר לדחיית ההתנגדות כמפורט בהחלטה מיום 2.9.02, והיא מחליטה לאשר את התכנית למתן תוקף.

החלטה זו תועבר לידיעת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית שפניה מונח ערר על החלטת הועדה מיום 8.12.02.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות - חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון - מזכיר הועדה
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
מאיר גרון, שמאי יועץ לועדה המחוזית
אפרת לוי, צוות דרום לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: זמורה

תכנית זמ/ 566 / 11 - גדרה

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 10.8.03)

א. בהתאם להחלטת הועדה מיום 28.7.02, התקבלו תגובות מטעם בעלים בתחום התכנית ובהם גם הערות בדבר העדר טבלאות איזון מתוקנות.

ב. הועדה המקומית המציאה ביום 25.6.03 תשריט מתוקן וטבלאות איזון מעודכנות אשר נבדקו ע"י הועדה והיועץ השמאי מטעמה, מר מאיר גרון.

ג. הועדה שוקלת לאמץ את התכנית המתוקנות על טבלאות האיזון המעודכנות, אך בטרם תעשה זאת מתבקשת הועדה המקומית לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה להודיע על כך בתוך 21 יום לכל המתנגדים, ולתת להם שהות של 21 יום נוספים להגיב בכתב לועדה ולעדה המקומית.

ד. בתום המועדים תשוב הועדה ותכריע בתכנית בדיון פנימי.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית
אדרי דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
אורית פיילר, צוות דרום לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: מקומית – מחוזית

תכנית מח/ 145 א' – כביש 411

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 10.8.03)

מטרת התכנית הינה בעיקרה יעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית, שתהווה דרך עוקפת דרום מערבית לרחובות, בקטע שבין צומת גבירול ועד לחיבור עם כביש 40. המשכה של דרך 411 מתוכנן בשתי תכניות נוספות מופקדות, מח/ 145 ב' ו- מח/ 145 ג'.

לאחר שמיעת ההתנגדויות לתכנית זו בישיבות הועדה מיום 2.9.02 וביום 23.2.03, בדיקת טענות המתנגדים ותשובת היזמים שניתנה במהלך הישיבות, מחליטה הועדה כלהלן:

א. התנגדות יאיר שיף – גוש 3798 חלקה 70 – הטענות נוגעים לתכנית מח/ 145 ב' וההתנגדות תישמע ותוכרע במסגרת הדיונים בתכנית מח/ 145 ב'.

ב. התנגדות עו"ד יוסף הלבריד ב"כ נופר הלבריד ויצחק קוויטנסקי – גוש 3798 חלקה 50 – הטענות נוגעים לתכנית מח/ 145 ב' וההתנגדות תישמע ותוכרע במסגרת הדיונים בתכנית מח/ 145 ב'.

ג. התנגדות עו"ד אבי מנצ'ל בשם קבוצת שילך – הטענות נוגעים לתכנית מח/ 145 ב' וההתנגדות תישמע ותוכרע במסגרת הדיונים בתכנית מח/ 145 ב'.

ד. התנגדות חברת בזק – לקבל חלקית את ההתנגדות כלהלן:

1. מסמכי התכנית יתוקנו באופן שיוצג כי היא מהווה שינוי גם לתכנית בר/ 127.

2. לדחות את ההתנגדות להפקעות לצרכי המחלף והרחבת הדרך. המחלף על צומת כבישים 40 ו- 411 מופיע כבר בתכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 וקיומו הכרחי להסדרי התנועה באזור. בגין ההפקעות ישולמו פיצויים עפ"י דין, ככל שקיימת זכות לפיצוי.

3. לקבל חלקית את ההתנגדות בנושא הקמת מתקנים בתחום קוי הבנין – בתחום קוי הבנין תותר הקמת מתקני בזק בכפוף לתכנית בר/ 127 ובתנאי אישור המשרד לאיכות הסביבה.

ה. התנגדות החברה להגנת הטבע ברחובות – לדחות את ההתנגדות. עפ"י כתב ההתנגדות עץ השקמה מצוי בסמוך לצומת כביש 411 ומפגשו עם כביש 410. בהיעדר התיצבות של המתנגדים בדיון לא הוצג המיקום המדויק של העץ. הועדה הבינה מדברי התשובה של נציגת היזמים ומעיון במפת הרקע הטופוגרפית של תשריט התכנית, כי העצים המצויים באזור הצומת וככל הנראה גם העץ הנדון, מצויים מחוץ לתחומי התכנית ובמסגרת תכנית מח/ 95. הועדה פונה בזאת למע"צ בבקשה לבדוק אפשרות להותרת העץ במקומו לעת ביצוע תכנית מח/ 95 או כל תכנית חלופית אחרת ולחילופין להעתיקו באמצעות בעלי מקצוע לענין זה.

ו. התנגדות מהנדס עיריית רחובות – לקבל חלקית את ההתנגדות כלהלן:

1. לדחות את הדרישה להתנות מתן תוקף לתכנית בהגשת תכנית לשינוי הצומת המדורג בין כבישים 410 ל- 411 לצומת צלב.

כביש 411 בקטע המוצע בתכנית מח/ 145 א' יכול לעמוד בפני עצמו, גם אם תכנית מח/ 145 ב ותכנית מח/ 145 ג' המייעדות את המשכו מזרחית לצומת כביש 410 ו- 411 תעוכבנה או תידחנה.

על כן, סבורה הועדה כי אין להכריע בסוגיית צומת זו בתכנית הנדונה, אשר תועלתה רבה בעיקר לרחובות ולתושביה, אלא במסגרת הדיונים בהתנגדויות לתכנית מח/ 145 ב' שגם בה הועלתה הטענה במסגרת ההתנגדות.

לשכת התכנון נמסר כי נציגי הרשויות המקומיות באזור קיימו דיונים בענין זה עם מנכ"ל משרד התחבורה ומנכ"ל מע"צ ולכן לקראת ההכרעה הצפויה בהתנגדויות לתכנית מח/ 145 ב' ומח/ 145 ג', מבקשת הועדה ממנכ"ל משרד התחבורה לקבל את עמדת משרדו באשר לדרישת הרשויות המקומיות באזור לבחינה מחודשת של התכנון שאושר בתכנית מח/ 95 לצומת 410 ו- 411, בשל כשלים בטיחותיים לכאורה הקיימים בו, לטענתם.

הועדה תשקול ותכריע בנושא לעת קבלת החלטה בהתנגדויות לתכנית מח/ 145 ב' ולתכנית מח/ 145 ג' עם קבלת תגובת מנכ"ל משרד התחבורה או מי מטעמו.

2. לקבל את הבקשה להתאים קוי בנין לתכניות מאושרות רח/ 129 ו- רח/ 2001 / 5 א' – הכל בתיאום עם לשכת התכנון לעת מתן תוקף.

3. לדחות את הבקשה להתאים את קוי בנין לתכנית רח/ 2114 א' – תכנית רח/ 2114 א' אינה בעלת מעמד סטטוטורי. לעת הפקדתה, ייבחן הצורך בהקלה מקו הבנין התקף.

4. לדחות את הדרישה לשיפוי הועדה המקומית ע"י מע"צ בשיעור 100% בגין תשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה – התכנית כוללת מסמך מאושר וחתום ע"י המשנה למנכ"ל מע"צ ובו ההסדרים שנקבעו בחוק וע"י המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מ- 19.1.98 בנושא זה, הכל כמפורט בכתב ההתנגדות.

ז. התנגדות אהרון בן זאב – לדחות את ההתנגדות כמפורט להלן :

1. פיצויים בגין ההפקעה לדרך ישולמו ע"י היזם (מע"צ) עפ"י דין ככל שתוכח עילה לכך. לעת קביעת שיעור הפיצויים יילקחו בחשבון הפגיעה במתקנים הנמצאים בתוואי ההפקעה (גדרות, צנרת וכו').

2. המעבר משני צדי הכביש אל השטחים החקלאיים מוסדר בדרכים חקלאיות שעל מע"צ לבצעם (סעיף 11.1 ז' להוראות).

ח. התנגדות עו"ד צבי שוב בשם "שיקום פועלי בנין חברה בע"מ" – לדחות את ההתנגדות.

1. תוואי הכביש נקבע בתכנית תמ"א 3, תכנית מתאר ארצית לדרכים. התוויתו המדויקת נקבעה עפ"י קריטריונים תנועתיים כגון רדיוסי סיבוב, מהירות תכן, אופן חיבורו לכבישים קיימים באזור, תנאי השטח והנחלים שבו וכד' והסטתו אינה אפשרית מסיבות אלו.

2. פיצויים בגין ההפקעה ישולמו ע"י היזם עפ"י דין, ככל שתוכח עילה לכך. נושא הקצאת קרקע חלופית עבור ההפקעה הינו ענין שבין היזם לבעל הקרקע.

3. קוי הבנין נקבעו עפ"י הוראות תמ"א/ 3. הועדה אינה מוצאת מקום לאשר הקלות מקוי בנין או להמליץ על הקלות כאלו בפני המועצה הארצית. השטח שבו מצויות חלקות המתנגדים הינו ביעוד חקלאי והתכנית אינה פוגעת באפשרויות עיבודו ואינה משנה את ייעודו (סעיף 8 להוראות התכנית).

עפ"י תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/ 3 / 21 אשר המועצה הארצית החליטה לתת לה תוקף ביום 14.5.02, שטח המתנגדים כלול באזור נופש מטרופוליני. ככל שתוגשנה בעתיד תכניות בשטחם, הם ייבחנו לאור הוראות תכניות המתאר הארציות והמחוזיות, כולל התייחסות לקוי בנין מהדרך.

4. אין מקום להוסיף בשלב זה הנחיות לתחנות תדלוק – ככל שתוגש תכנית לתחנת תדלוק בצידו הדרך היא תיבחן עפ"י צורכי ואפשרויות התכנון ובהתאם להוראות תמ"א/ 18 ותכנית המתאר המחוזית.

ט. התנגדות יחזקאל זילברשטיין – לדחות את ההתנגדות.

כמפורט בהתנגדות "שיקום פועלי בנין חברה בע"מ" סעיפים ח. 1 ח. 2.

י. התנגדות אגודת פרדס בחיסכון (משקים חקלאיים זעירים) לעובדי ראשון בע"מ באמצעות עו"ד עצמון ניב – לדחות את ההתנגדות.

1. השטח שבו מצויות חלקות המתנגדים מיועד לחקלאות והתכנית אינה פוגעת באפשרויות עיבוד.

הקשר בין שטחי המתנגדים הנחצים ע"י הכביש, יתקיים ע"י דרכים חקלאיות המקשרות את 2 צידיו. פיצויים בגין ההפקעה ישולמו כדין ע"י היזמים, ככל שתוכח עילה לכך.

2. עפ"י תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/3 / 21 אשר המועצה הארצית החליטה ביום 14.5.02 לתת לה תוקף, שטח המתנגדים כלול באזור נופש מטרופוליני. באזור נופש מטרופוליני ניתן לתכנן ולהקים שימושים רבים (בכפוף להוראות התמ"מ) אשר הסמיכות לדרך גישה אזורית אף עשויה להועיל ולסייע להם ולהשביחם.

3. אין מקום לאשר הקלות מתמ"מ/א/3 – תכניות עתידיות בשטח המתנגדים, ככל שתוגשנה, תיבחנה לאור הוראות תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ובכלל זה גם ההוראות לקוי בגין מדרכים ארציות.

יא. התנגדות סלנט ציונה ורחל גבעון ע"י עו"ד יורם חג'בי-חגי – לדחות את ההתנגדות.

1. לדחות את הטענות בדבר פגיעה ביכולת עיבוד הקרקע הנוותרת לאחר הפקעה – נושא הפגיעה במקרקעין יוסדר ע"י תשלום פיצויים כדין, ככל שתוכח עילה לכך, וכמו כן עומדת לחוכרים הזכות לתבוע בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, באם ירצו בכך.

2. לדחות הדרישה להקצות את הקרקע לדרך במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה ושינוי יעוד לצרכים נוספים. הקצאת קרקע לתוואי המוצע בתכנית זו בדרך של איחוד וחלוקה פירושה הכתבת בינוי לאורך התוואי. פיתוח עירוני מן הראוי שיעשה רק היכן שנוכח תכנונית לעשותו ובוודאי שלא אגב תכנית לדרך אזורית רק בשל הצורך במתן פיצוי בגין תכנית, כאשר החוק מסדיר את הסעדים למי שנפגע עקב תכנית.

יב. התנגדות כפר הנגיד – לדחות את ההתנגדות.

1. לדחות את ההתנגדות לענין הפגיעה בתכניות עתידיות לפיתוח של המושב – כאמור לעיל, תכניות כל שהן של המושב, ככל שתוגשנה למוסדות התכנון, תיבחנה, בין היתר, לאור התכנון הארצי והמחוזי ובכלל זה קיומו של הכביש (עפ"י תמ"מ/א/3) שהינו כביש אזורי בעל חשיבות לכל הישובים והערים במרחב.

2. לדחות את הטענות בדבר עומסי תנועה בכניסה למושב. הכניסה למושב אינה סמוכה למחלף ואף נמצאת מחוץ לתחומי התכנית. רימזור הכניסה יהיה ע"י משרד התחבורה בעת שיוכח כי קיים הצורך לכך.

3. לדחות את הטענה בדבר היעדר יכולת חציית הכביש, היעדר תסקיר השפעה על הסביבה ופתרונות אקוסטיים – שטחי המושב מצויים רובם מחוץ לתכנית ובכל מקרה מעבר חקלאי לשטחים אלו וטיפול אקוסטי יוסדרו במסגרת התכנית המשלימה מדרום (עוקף יבנה) – תכנית מח/178 שלגביה כבר הוגש תשריט לדרך וניתנו הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה. לתכנית הנדונה צורך תסקיר ולא נמצא כי תכנית זו מחייבת מיגון אקוסטי למושב כפר הנגיד.

יג. התנגדות עמותת פנינת הכתר והאחים צור באמצעות עו"ד בן ציון צנעני – לקבל את ההתנגדות.

כדי להבטיח המשך גישה למבני המתנגדים ולשטחים אחרים שבסמיכות, יצויין במסמכי התכנית כי לעת התכנון המפורט של צומת הכניסה לכפר גבירול, תישמר הגישה לשטחים המצויים מדרום לכביש 411 ותוסדר גישה בדרך עפר בלבד למבני המתנגדים.

יד. התנגדות מהנדסת העיר נס ציונה, אדר' רינה קטיף –

1. לדחות את ההתנגדות לנושא שיפוי כאמור בסעיף ו' לעיל (התנגדות מהנדס העיר רחובות)

2. לקבל חלקית את ההתנגדות בנושא מינוי צוות מלווה והעברת מסמכי ביצוע מראש לאישור הועדות המקומיות ותיאום השיקום הנופי עימן – עפ"י הנוהל הנוהג כיום בועדה המחוזית ועפ"י הנחיות מנכ"ל משרד הפנים, ביצוע תכניות לדרך אינן טעונות באישור צוות מלווה. עם זאת יש בהוראות התכנית מקום להערות ולתגובות הועדות המקומיות והועדה אף קובעת כי יש לתקן את ההוראות באופן שאמירות ותגובות הועדות ואו הרשות המקומית תורחבנה.

בסעיף 11.2 "מעבירי מים וניקוז" יירשם כי הפיתוח מותנה בהסדרת מערכת הניקוז ובתאום עם רשות הניקוז ומהנדס הועדה המקומית הנוגעת בדבר.
סעיף 13.2 "נספח הביצוע האקוסטי" בסעיף א' יקבע כי נספח ביצוע אקוסטי מפורט יתואם עם המשרד לאיכות הסביבה והועדה המקומית הנוגעת בדבר.
סעיף 14.2 "עקרונות השיקום הנופי" סעיף ו' יתוקן כך שיירשם כי העיצוב הארכיטקטוני המפורט והתכנית לביצוע השיקום ופיתוח הנוף ייעשו בהתייעצות ובתאום עם הועדות המקומיות כולל תכנון גשרים.

3. לקבל חלקית את ההתנגדות בנושא המעבר החקלאי ופתרונות למעברים חקלאיים ודרכי גישה לעיבוד החלקות לפני ביצוע הסלילה – אין מקום להרחבת ופירוט המעברים החקלאיים בתכנית מתאר. יחד עם זאת, תצורף הוראה לתכנית לפיה מסמכי הביצוע של המעברים החקלאיים יתואמו עם הועדה המקומית וכן ייקבע כי לא תחסם גישה לחלקות חקלאיות ללא הסדרת דרך גישה חלופית ע"י מע"צ.

טו. התנגדות האפוטרופוס הכללי – לקבל חלקית את ההתנגדות.

1. התכנית אינה מבטלת את אפשרות המשך הקיום והעיבוד החקלאי בתחום קוי הבנין.
2. הברירה המצויה בחלקה 18 בגוש 3756 נמצאת בשולי תחום הדרך. ככל שתידרש הריסתה או שינויים במערך הויסות, ישולמו פיצויים כדין.
3. התכנית אינה פוגעת ואינה יוצרת הפקעה בחלקות 32 ו-33 בגוש 3756. בתחום קוי הבנין מותר, כאמור, המשך השימוש החקלאי והמשך השימוש בבאר לצרכי השקיה.
4. תתווסף הוראה לתכנית לפיה התכנון המפורט של הכביש בסמיכות לבאר ייעשה באופן שיימנע זיהום הבאר ע"י תשטיפים מהכביש ובתאום עם משרד הבריאות.

טז. התנגדות מהנדסת הועדה המקומית שורקות –

1. לדחות את ההתנגדות לנושא השיפוי כאמור בהתנגדות ו' לעיל (התנגדות מהנדס העיר רחובות).
2. לדחות את ההתנגדות לנושא צומת כבישים 411 ו-410, כאמור בהתנגדות ו' לעיל.
3. לדחות את ההתנגדות לפירוט הוראות למעברים חקלאיים על בסיס מעברים קיימים ורוחבם וקביעת שלבי ביצוע למעברים חקלאיים – כיום אין מעברים חקלאיים בתחום תכנית מח/145 א' במרחב תכנון מקומי שורקות ומאידך סומן מעבר חקלאי חדש.
הוראות התכנית והתיקונים כפי שנדרשו בהחלטות דלעיל מבטיחות ביצוע המעברים החקלאיים.
4. התכנית אינה נוגעת ואינה פוגעת בכניסות לסוגיהן למושב גאליה.

יז. תיקונים טכניים לתכנית, בהתאם להחלטה זו ולהנחיות לשכת התכנון, ייעשו בתאום עם לשכת התכנון לקראת מתן תוקף, ככל שאין בהם שינוי מהותי בהוראותיה ו/או משום פגיעה במי מהמתנגדים.
במידה ובלשכת התכנון יימצא כי יש תיקונים טכניים מוצדקים אשר עלולים לגרום לפגיעה מעין זו, תוחזר התכנית לדיון בועדה.

יח. **בכפוף לתיקונים כאמור לעיל, מחליטה הועדה לאשר את התכנית למתן תוקף.**

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות - חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון - מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן - יועץ משפטי לועדה המחוזית

מרחב תכנון מקומי: שרונים

תכנית הצ/ 4 / 1 / 175

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 10.8.03)

הועדה מחליטה להיענות לבקשת מע"צ מיום 4.8.03 ולהאריך את משך הזמן שנקבע למתן הנחיות מע"צ להתאמת התכנית שבנדון לתכנית כביש מס' 4, לתקופה נוספת של שבועיים ועד ליום 11.9.03 וזאת בשל היעדרו מהארץ של מנהל אגף בכיר לתכנון מוקדם במע"צ.